

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                              |                                   |       |
|------------------------------|-----------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 704/2536 | พนักงานอัยการ จังหวัด ฉะเชิงเทรา  | โจทก์ |
|                              | โจทก์ร่วม                         | โจทก์ |
|                              | นาย ประมวล แสง สุบิน กับพวก       | โจทก์ |
|                              | นาย สม บุญ เอนก สุวรรณ กุล กับพวก |       |
|                              |                                   | จำเลย |

ป.อ. มาตรา 364

จำเลยเช่าเล่าเปิดของโจทก์ร่วมซึ่งเป็นบิดาผู้เสียหาย จำเลยเคยเข้าไปกระทำชำเราผู้เสียหายในบ้านโจทก์ร่วมก่อนเกิดเหตุหลายครั้งในขณะที่ผู้เสียหายอยู่บ้านตามลำพัง วันเกิดเหตุจำเลยเข้าไปกระทำชำเราผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายยินยอม ดังนั้นไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานบุกรุกเคหสถานของโจทก์ร่วม

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานข่มขืนกระทำชำเราและบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 364, 365 และ 276

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา บิดามารดาของผู้เสียหายร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(3) ประกอบด้วยมาตรา 364 ให้จำคุก 3 เดือน ปรับ 1,500 บาท ให้รอกการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

โจทก์ โจทก์ร่วมทั้งสอง และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ข้อหาบุกรุกอีกข้อหาหนึ่งด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยได้กระทำชำเราผู้เสียหายโดยผู้เสียหายยินยอมและวันเกิดเหตุผู้เสียหายอยู่บ้านคนเดียว ปัญหาในชั้นฎีกาคงมีว่า การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นความผิดฐานบุกรุกดังฟ้องหรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของผู้เสียหายเองว่า จำเลยมีศักดิ์เป็นอาผู้เสียหายรู้จักกันมาตั้งแต่ผู้เสียหายยังเยาว์จำเลยเช่าเล่าเปิดของบิดาก่อนเกิดเหตุ 1 เดือนเศษ จำเลยมานอนอยู่ที่เล่าเปิดซึ่งหลังคาอยู่ติดต่อกับเรือนหลังที่ผู้เสียหายหลับนอน จำเลยเคยเข้ามากระทำชำเราผู้เสียหายก่อนเกิดเหตุหลายครั้งแล้ว ในขณะที่ผู้เสียหายอยู่บ้านตามลำพังคนเดียวดังนี้จึงแสดงให้เห็นโดยแจ้งชัดว่า ข้อเท็จจริงจากพฤติกรรมดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของจำเลยจะเป็นความผิดฐานบุกรุกดังที่โจทก์ร่วมทั้งสองฎีกา ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ร่วมทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เริงธรรม ลัดพลี-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ